

Bohuslav y su mujer Roksolana, ambos de nacionalidad ucraniana, solicitaron protección internacional y el reconocimiento del derecho de asilo a la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid, dependiente del Ministerio de Interior.

Bohuslav había recibido tres citaciones de la oficina de reclutamiento de Ucrania. Alega en su solicitud que amigos suyos han fallecido en la guerra, y que al negarse al reclutamiento militar forzoso su vida corre peligro porque lo pueden considerar un desertor.

El Ministerio de Interior dictó resolución denegatoria de su solicitud.

1.- ¿Qué Tribunal será competente para conocer del recurso contencioso-administrativo contra la resolución denegatoria del asilo dictada por el Ministerio de Interior? *Art. 11.1 a)*

- a) Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- b) Sección de lo contencioso del Tribunal de Instancia.
- c) Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional.**
- d) Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo

2.- Dictada sentencia Tribunal de la pregunta anterior, ¿qué recurso cabrá? *Art. 86.1*

- a) Recurso de apelación.
- b) Recurso de revisión.
- c) Recurso de casación.**
- d) No cabe recurso.

3.- Contra el auto que inadmite o no tenga por no preparado el recurso de la pregunta anterior cabrá: *Art. 89.4*

- a) Recurso de queja.**
- b) Recurso de suplicación.
- c) Recurso de casación.
- d) No cabe recurso.

4.- ¿En este procedimiento es preceptiva la intervención de abogado y procurador? *Art. 23*

- a) No necesita para ello ni abogado ni procurador al ser una cuestión de personal que no implica separación de empleados públicos inamovibles.
- b) Sólo necesita un abogado que le defienda, quien asumirá también su representación.
- c) Deberá conferir su representación a un procurador y ser asistido por abogado.**
- d) Sólo necesita procurador.



5.- En la jurisdicción contencioso administrativa el emplazamiento a la administración recurrida: *Art. 50.1*

a) Deberá ser expreso y llevado a cabo por el tribunal en la persona del abogado del estado

b) Se entiende efectuado por la reclamación del expediente por parte del Letrado de la Administración de Justicia.

c) Se lleva a cabo por plazo de 20 días y se verifica ante los servicios jurídicos.

d) Se entiende efectuado por la remisión del expediente.

6.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, la práctica de las diligencias probatorias puede ser delegada totalmente: *Art. 60.5*

a) Sí, en un juzgado de lo contencioso administrativo.

b) No, porque la práctica de la prueba no es delegable.

c) Podrá ser delegada únicamente por razón de la materia, conforme a la ley de la jurisdicción.

d) Sólo podrá ser delegable cuando la reclamación no supere los 30.000 euros.

7.- Según el artículo 54, una presentada la demanda por el actor, el Letrado de la Administración de Justicia

a) Emplazará a la Administración demandada para contestar por veinte días

b) Emplazará a la Administración demandada para contestar por diez días.

c) Requerirá a la Administración demandada para que remita el expediente administración.

d) Requerirá a la Administración para que emplace a los interesados en el expediente administrativo para que puedan personarse como codemandados por plazo de nueve días

8.- ¿En qué momento procesal se podrá solicitar la celebración de vista? *Art 62.2*

a) No se puede solicitar la celebración de vista en este procedimiento

b) Únicamente en el escrito de demanda

c) Por escrito presentado en el plazo de cinco días desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.

d) Por escrito presentado en el plazo de diez días desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.

9. En el presente proceso, frente al auto desestimando la alegación previa planteada por la parte demandada: *Art. 59.3*

a) No será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo de veinte días.

b) No será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste.

c) Será susceptible de recurso de súplica.

d) No será susceptible de recurso de súplica, únicamente de casación.



10. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones *Art. 64.4*

- a) **El Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que acuerde la práctica de prueba de oficio.**
- b) El LAJ declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que el Juez haga uso de su facultar de acordar la práctica de prueba de oficio.
- c) El Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia.
- d) El LAJ declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia.

11.- En el ámbito contencioso-administrativo, en el acto de emisión de la prueba pericial, el juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo para que aquellas puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido. Ese plazo no será superior

a: *Art. 60.6*

- a) Tres días.
- b) Cinco días.**
- c) Siete días.
- d) Diez días.

12.- En el ámbito contencioso-administrativo, si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá lo pertinente en el plazo de: *Art. 55.3*

- a) Diez días.
- b) Dos días.
- c) Tres días.**
- d) Cinco días.

